

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง ประจวบ มา ตูลกุล กับพวก
นาย วิเชียร บุญอ้อม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 851

การที่โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นนายวงแชร์ตกลงกับจำเลยที่ 1 และน. ให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกวงเปียแชร์นำเงินไปชำระค่าเสียหายอันเกิดจากการที่โจทก์ที่ 2 ทำละเมิดต่อ น. โดยโจทก์ทั้งสองรับจะเป็นผู้ส่งเงินแชร์วงดังกล่าวและแชร์วงอื่นแทนจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นลูกวงด้วยนั้น ข้อตกลงเช่นนี้เป็นการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าเสียหายที่โจทก์ที่ 2 ทำละเมิดต่อ น. จึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อมิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ ย่อมไม่อาจบังคับตามข้อตกลงดังกล่าวได้ หนี้เงินแชร์อันเกิดจากการที่โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นนายวงแชร์ได้ออกแทนจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นลูกวงไปนั้นเป็นหนี้เงิน โจทก์ทั้งสองมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันผิดนัด

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นนายวงแชร์ จำเลยทั้งสองเป็นสามีภรรยา กัน และเข้าเล่นแชร์กับโจทก์ 2 มือ จำเลยทั้งสองเปียแชร์มือที่ 1 ที่ 2 ได้ หลังจากนั้น จำเลยทั้งสองได้ส่งเงินแชร์ให้โจทก์ต่อมา แต่เมื่อถึงงวดวันที่ 25 ธันวาคม 2527 จำเลยไม่ส่งเงินแชร์ให้แก่โจทก์ โจทก์ไปแจ้งความต่อร้อยตำรวจโทไพเราะ บำรุงสุข ขอให้เรียกจำเลยทั้งสองมาพุดจากกัน แต่ไม่อาจตกลงกันได้ เมื่อนับแต่งวดดังกล่าว

ถึงงวดวันที่ 25 พฤษภาคม 2528 อันเป็นงวดสุดท้ายรวม 6 เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท จำเลยทั้งสองไม่ส่งเงินแชร์ให้แก่โจทก์โจทก์จึงต้องชำระเงินให้ลูกวงที่เปียแชร์ได้แทน ทำให้โจทก์เสียหายขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2527 ถึงวันฟ้องเป็นเวลา 7 เดือน 24 วัน โจทก์ขอคิดเพียง 7 เดือน 15 วัน คิดเป็นเงิน 281.25 บาท รวมเป็นเงิน 6,281.25 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองใช้เงินจำนวน 6,281.25 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 6,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยส่งเงินแชร์ให้แก่โจทก์ตลอดมา ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2527 นางสาวพมาศ บุญอิม บุตรสาวจำเลยเข้าซื้อรถยนต์ใหม่มา และนำไปจอดไว้ที่บริเวณหน้าบ้านจำเลย โจทก์ที่ 2 ขึ้นไปหมุนกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์ติดฟุ้งไปชนกำแพงห้องน้ำ โจทก์จำเลยและนางสาวพมาศพากันไปตกลงเปลี่ยนรถคันใหม่ ผู้ให้เข้าซื้อยอมรับคืน แต่ต้องชดใช้เงิน 24,000 บาท โจทก์ตกลงเป็นผู้จ่ายเงิน แต่ไม่มีเงินที่จะชำระเงินให้ทั้งหมด จึงตกลงให้คำมั่นสัญญากับจำเลยและนางสาวพมาศ โดยโจทก์รับโอนหนี้แชร์พิพาทไปเป็นของโจทก์ และรับเป็นผู้ส่งเงินแชร์เดือนละ 1,000 บาท จนครบ 6 เดือน เป็นเงิน 6,000 บาทกับแชร์อีกวงหนึ่งซึ่งโจทก์เป็นนายวง จำเลยร่วมเล่นด้วย 1 มือมือละ 1,000 บาท แต่จำเลยยังไม่ได้เปีย โจทก์ให้จำเลยเปียเพื่อนำเงินไปชำระให้แก่ผู้ให้เข้าซื้อ และโจทก์รับเป็นผู้ส่งเงินแชร์ดังกล่าวแทนจำเลย จำเลยไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนัดจึงไม่ต้องชำระเงินแชร์แก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีปัญหาเฉพาะข้อกฎหมายมาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาซึ่งศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมา คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสองเล่นแชร์กัน มีผู้เล่นทั้งหมด 23 มือ มือละ 500 บาท โจทก์ทั้งสองเป็นนายวง และจำเลยทั้งสองเป็นลูกวงเล่นจำนวน 2 มือ

จำเลยทั้งสองเปียแชร์แล้วทั้งสองมือและส่งเงินแชร์ถึงงวดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2527 แล้วไม่ส่งเงินแชร์ให้แก่โจทก์อีกจนถึงงวดสุดท้ายรวม 6 เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท และโจทก์กับจำเลยที่ 1 ยังเล่นแชร์มือละ 1,000 บาท อีก 1 วง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2527 นางสาวนพมาศ บุญอ้อม บุตรสาวจำเลยทั้งสองเข้าซื้อรถยนต์ ปิกอัพ 1 คัน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยธาดาลพบุรี และนำมาจอดไว้ที่บริเวณหน้าบ้าน จำเลยทั้งสอง โจทก์ที่ 2 ขึ้นไปสตาร์ทรถยนต์ดังกล่าวเป็นเหตุให้รถแล่นไปชนผนังห้องน้ำได้รับความเสียหาย โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 1 กับนางสาวนพมาศได้นำรถดังกล่าวไปเปลี่ยนใหม่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยธาดาลพบุรี คิดค่าเสียหายในการเปลี่ยนรถโจทก์ทั้งสองยอมชดใช้ค่าเสียหายแทนนางสาวนพมาศ แต่เนื่องจากโจทก์ทั้งสองไม่มีเงินพอ โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 1 จึงตกลงให้จำเลยที่ 1 เปียแชร์วงมือละ 1,000 บาท ไปชำระค่าเสียหายดังกล่าวและโจทก์จะเป็นผู้ส่งเงินแชร์วงดังกล่าวและแชร์วงมือละ 500 บาท คดีนี้แทน มีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองที่จะต้องวินิจฉัยว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความหรือหักกลบลบหนี้

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าเสียหายที่โจทก์ที่ 2 ทำละเมิดต่อนางสาวนพมาศจึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อมิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ จึงไม่อาจบังคับตามข้อตกลงดังกล่าวได้ จำเลยทั้งสองจึงต้องชำระเงินแชร์ที่โจทก์ทั้งสองได้ออกแทนไปเป็นเงิน 6,000 บาท และหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้เงินโจทก์ทั้งสองมีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันผิดนัด คดีนี้เป็นการเล่นแชร์ จำเลยทั้งสองต้องส่งเงินแชร์ให้แก่โจทก์ทั้งสองเดือนละ 1,000 บาท จำเลยทั้งสองผิดนัดตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2527 จึงต้องคิดดอกเบี้ยในต้นเงิน 1,000 บาท ของแต่ละงวดถึงวันฟ้อง คิดเป็นดอกเบี้ย 187.57 บาท ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ทั้งสองจำนวน 6,187.57 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 6,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>